



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/18/2019, 8/199/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין
יעל ליבוביץ**

פלד ענבל

תובעת

באמצעות ב"כ: עו"ד סידי נאורה
העצמאות 37, ת.ד. 34108, חיפה
טל': 04-8330693 פקס: 04-8600803

נגד

דורפברגר שלמה

נתבע

באמצעות ב"כ: עו"ד יואב אבן ואח'
הבנקים 3, ת.ד. 33661, חיפה
טל': 04-6071610 פקס: 04-6071601

דורפברגר שלמה

בתיק:
8/199/2019

תובע שכנגד

באמצעות ב"כ: עו"ד יואב אבן ואח'
הבנקים 3, ת.ד. 33661, חיפה
טל': 04-6071610 פקס: 04-6071601

נגד

פלד ענבל

נתבעת שכנגד

באמצעות ב"כ: עו"ד סידי נאורה
העצמאות 37, ת.ד. 34108, חיפה
טל': 04-8330693 פקס: 04-8600803

פסק דין

1. האם נזקי הרטיבות בדירת פלד נגרמו כתוצאה מליקוי במרפסת דירתו של דורפברגר או שהם פועל יוצא של בנייה לקויה של תוספת הבניה בדירת פלד, והאם לתובעת קיים אשם תורם לגבי היקף הנזקים בדירתה. אלו השאלות העומדות לפתחי בתיק זה.
2. פלד (להלן: "פלד") שהיא הבעלים של דירה בבית המשותף ברח' אשר 1, חיפה, המזוהה כחלקה 10 בגוש 12462 (להלן: "הבית/הבית המשותף") הגישה תביעה כנגד דורפברגר, בעלים של הדירה הממוקמת מעל דירתה, בה עתרה למתן צו מניעה אשר יחייב את דורפברגר לחדול מעשיית שימוש בגג תוספת הבניה בדירתה כמרפסת פתוחה, ולמתן צו עשה אשר יחייבו לאטום את פתח היציאה שפרץ אליה בקיר החיצוני, יחייבו לפעול לביצוע כל הדרוש תיקון או לבניית גג חדש



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/18/2019, 8/199/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

לתוספת, לחייבו לתקן את נזקי הרטיבות בדירתה, להסדיר את מתלי הכביסה, את תאורת החוץ והצנרת ולחייבו לפצות אותה בגין פינוי דירתה למשך זמן ביצוע העבודות בה, ובגין עגמת הנפש שנגרמה לה בסך כולל של 50,000 ש"ח, בהוצאות משפט ובשכ"ט עו"ד.

3. דורפברגר (להלן: "דורפברגר") הכחיש את הטענות המיוחסות לו, וטען כי הנזקים בדירת פלד הם תולדת בניה לקויה של תוספת הבנייה בדירתה, או מחמת בלאי, וכי קיים לתובעת אשם תורם לגבי הנזק הכבד שנגרם לגג המשמש כמרפסת, שכן עד כשנה טרם הגשת התביעה פלד מעולם לא פנתה אליו בעניין. אשר על כן, טען כי האחריות לתקינות תקרת התוספת, עליה הוקמה המרפסת, רובצת לפתחה של פלד.

4. דורפברגר הגיש תביעה שכנגד בה עתר למתן צו עשה שיורה לפלד לפעול לשיקום תקרת דירתה על מנת שיוכל להמשיך ולעשות בה שימוש לצורך מרפסת.

להלן תמצית טענות התביעה והגנה שכנגד -

5. דירת פלד כוללת תוספת בניה שנבנתה בשנות השישים, גודלה כ- 11 מ"ר והיא נבנתה עפ"י היתר בניה כחוק.

6. מרפסת דירת דורפברגר, שנבנתה ללא היתר בנייה על גג הרחבת דירת פלד גרמה לנזקים חמורים בדירתה, לרבות חדירת רטיבות, התפשטות עובש ופטריות, נשירת חלקי בטון וטיח, סדקים בקירות הדירה הפנימיים והחיצוניים וברזל גלוי וחלוד בתקרת התוספת, והיא מהווה מפגע בריאותי וסכנה בטיחותית לתובעת ומהווה השתלטות שלא כדין על הרכוש המשותף, הסגת גבול ופגיעה בזכויות הקניין של פלד, שכן דורפברגר אינו רשאי להסתמך על היתר בניה שהוצא בשנת 1963 לבניית מרפסות ופקע, לשם בנייתה של המרפסת בשנת 1989.

7. דורפברגר התחמק מאחריות, התעלם מפניות פלד במהלך השנים וסרב לשתף עמה פעולה חרף תלונות השוכר בדירתה וחרף קביעת מחלקת מבנים מסוכנים בעיריית חיפה שמדובר ב"מבנה מסוכן".

8. חוות דעת מהנדס מטעם פלד קבעה כי המקור לנזקים בדירת פלד הם ליקויים באיטום, בשיפוע ובעומס-יתר מהם סובלת רצפת מרפסת דורפברגר, ככל הנראה כתוצאה מהקטנת עובי תקרת פלד בעקבות קרצוף בטון רצפת המרפסת. בחוות הדעת נקבע כי גג תוספת דירת פלד במצבו הנוכחי אינו בנוי להחזיק את המרפסת שמעליו. אשר על כן, לא יועילו עבודות איטום וריצוף של המרפסת ויש לאסור את השימוש בה ולאטום את פתח היציאה אליה.

9. הליקויים והכשלים המתוארים בחוות הדעת הם תולדת מחדליו של דורפברגר, מכאן אחריותו לשאת בעלויות הנדרשות לתיקונם, לרבות פיצויים בגין נזקים ממוניים ובלתי ממוניים שנגרמו לתובעת בעייתיים.

10. פלד סירבה להצעת דורפברגר לשאת שווה בשווה בעלות ביצוע התיקונים הנדרשים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/18/2019, 8/199/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

להלן תמצית טענות ההגנה והתביעה שכנגד-

11. על פלד לפעול לתיקון תקרת דירתה חלף הניסיון להשית על דורפברגר את הוצאות תיקונה.
12. בניית המרפסת כלולה בהיתר בניה שניתן עוד ביום 31.3.63 במסגרתו אושרה הגדלת כל הדירות בבית באמצעות תוספת בניה ומרפסות.
13. מרפסת דירת דורפברגר ופריצת הקיר אליה נוספו כדין ובהתאם להיתר הבניה שנים רבות בטרם רכשה משפחתו את הדירה. דורפברגר רק שיפץ וריצף מחדש את מרפסתו עת רכשו הוא ומשפחתו את הדירה בשנת 1989.
14. ככל שיימצאו פגמים בתוספת דירת פלד עליה להגיש תביעה כנגד מי שבנה את התוספת או כנגד מי שמכר לה את הדירה, זאת לאור העובדה שתקרת התוספת בדירת פלד יועדה מלכתחילה לאפשר שימוש בה כמרפסת לדירה מעל.
15. במשך 30 השנים שחלפו ממועד רכישת הדירה ע"י משפחת דורפברגר מעולם לא הלך מי מבעלי דירת פלד על חדירת רטיבות מהמרפסת מה שמעיד על כך שמדובר בבילוי רגיל באיטום המרפסת ולא בנייה בלתי תקינה שלה. קילוף הטיח בתקרת דירת פלד, שאינו אלא מעשה ידיה, הוא שהביא לקביעת העירייה שהמבנה מסוכן.
16. ככל שיתברר הצורך באיטום רצפת המרפסת בדירתו, יפעל דורפברגר לעשות-כן על חשבונו.
17. מהנדס מטעם דורפברגר חיווה דעתו, בנוכחות פלד ובהסכמתה, שתקרת דירתה ברת-שיקום באמצעות עבודת בטונים הזולה מן האלטרנטיבות המוצעות בחוות דעת המהנדס מטעמה. ואולם, אחת שהוגשה התביעה כנגדו, מושך דורפברגר את הצעת הפשרה מטעמו, מסרב לקחת אחריות או לחלוק בעלות שיקום תקרת פלד ודוחה את ממצאי חוות הדעת מטעם פלד המצביעה על ליקויים במרפסת דירתו.
18. מגורי פלד בדירתה אינם מתיישבים עם טענתה כי מדובר ב"סכנת נפשות". התביעה הוגשה לאור רצונה של פלד להרוס את תוספת הבניה על מנת לנצל את אחוזי בניה אשר יתפנו כתוצאה מההריסה לשם בניית תוספת בניה אחרת במיקום שונה.
19. על כן, יש לדחות את התביעה, לקבל את התביעה שכנגד ולהורות לתובעת לשקם את תקרת דירתה על חשבונה.

ההליכים בתיק-

20. ביום 8.4.19 מונה על ידי כמומחה מוסכם המהנדס צבי רון, וביום 4.8.19, לבקשת הצדדים, שוחרר המומחה מתפקידו, ותחתיו מונה ביום 15.8.19 כמומחים מוסכמים שלומי קלדרון, שלומי קלדרון (2010) בע"מ (להלן: "המומחה המוסכם") ויוסף שולץ, מהנדס אזרחי (להלן: "המהנדס המוסכם"). הנ"ל הגישו ביום 3.11.19 וביום 22.10.19, בהתאמה, חוות-דעת לתיק.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/18/2019, 8/199/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לבקשת פלד, ביום 18.12.19 הגיש המהנדס המוסכם חוות-דעת משלימה. חוות-הדעת הועברו לצדדים, ודורפברגר התבקש להודיעני האם נוכח ממצאיהם הוא לוקח אחריות לביצוע התיקונים המפורטים בהן.

21. ביום 29.12.19 שלח דורפברגר הודעה מטעמו בה ציין כי הוא מוכן לקחת אחריות לתיקון הליקויים בהתאם לממצאי המהנדס המוסכם, ואף מתחייב לבצע את התיקון בהתאם להמלצותיו, אולם, זאת בכפוף לכך שהאחריות לליקויים הקיימים בתקרת התוספת בדירת פלד, ולכל הפחות להחמרתם, תושט על שני הצדדים בחלקים שווים, שכן הם נגרמו כתוצאה מכשלים בביצוע בניית תקרת התוספת ובאי דיווח של פלד לנתבע משך שנים אודות קיומם. לאחר שפלד דחתה הצעתו זו נקבע התיק להוכחות.

22. ביום 11.2.20 וביום 2.7.20 התקיימו דיוני הוכחות בתיק במהלכם נחקר המהנדס המוסכם והעידו מטעם התביעה פלד ומטעם ההגנה דורפברגר.

23. הצדדים סיכמו טענותיהם בכתב, וכעת נותר לי להכריע בשאלות שבמחלוקת.

דיון והכרעה-

24. אקדים ואציין כי מצאתי לקבל את התביעה בחלקה ולדחות את התביעה שכנגד, הכל כפי שיפורט להלן.

האם יש להורות על הריסת המרפסת שבדירת דורפברגר-

25. הכלל לפיו הצמדת רכוש המשותף לדירה פלונית דורשת את הסכמת כל בעלי הדירות קבוע בסעיף 62(א) סיפא לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: "חוק המקרקעין") הקובע כדלהלן:

"... אין לקבוע הצמדה של חלק מסוים מהרכוש המשותף לדירה פלונית אלא בהסכמת כל בעלי הדירות".

26. במסגרת תיקון 18 לחוק (ס"ח 1518 תשנ"ה, עמ' 188, ה"ח 2303 התשנ"ד עמ' 629) ביקש המחוקק למנוע מהמיעוט את זכות הוטו שהוקנתה לו מתוקף הוראת סעיף 62 לחוק כאשר מדובר בהרחבת דירה קיימת, וזאת על מנת למצוא פתרון לצפיפות המגורים (ראו בהקשר זה דברי ההסבר להצעת חוק המקרקעין (תיקון מס' 19) (שינוי הרוב הדרוש לשינויים ברכוש המשותף) התשנ"ה-1994 (הצעות חוק, התשנ"ה, עמ' 114)), לפיכך, במסגרת תיקון 18 לחוק הוסף לחוק המקרקעין סעיף 71ב לחוק הקובע כדלהלן:

"על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסוימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה שמטרתה הרחבת אותה דירה, וכן להחליט בדבר חלוקת זכויות הבניה הנדרשות לצורך זה, ואולם, היה נושא ההחלטה כאמור הרחבת דירה פלונית אחת או יותר לשם



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/18/2019, 8/199/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי, רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות".

27. המונח "הרחבה" מוגדר בסעיף 71א לחוק כ- "הגדלה של שטח דירה קיימת בבית המשותף

שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת-תוקף". בספרו של המלומד א. אייזנשטיין (ראו: א. אייזנשטיין, יסודות והלכות בדיני מקרקעין, חלק שלישי, עמ' 223- להלן: "אייזנשטיין"), נאמר כי- "כל הגדלה המהווה המשך טבעי של הדירה... יכולה הרחבה להיות אנכית, כגון, בניה על גג הבית, שהוא רכוש משותף וחיבור התוספת שנבנתה לדירה שמתחתיה. ההרחבה יכולה להיות גם אופקית, כגון בניית מרפסת או סגירתה, בניית פרגולה, בניה בחצר וחיבור התוספת שנבנתה לדירה קיימת בקומת הקרקע. התנאי להרחבה הוא כי ההרחבה תהא מתוך דירת המבקש". בהקשר זה נפסק זה מכבר כי תנאי לקיומה של הרחבה כהגדרת המונח בסעיף 71א לחוק הוא כי הצמדת החלק המסוים ברכוש המשותף צריך להיות בסמיכות פיסית לדירה המקורית, ראו ע"א 1462/10 עטיה נ' שגיא (פורסם בנבו, 2.8.2012).

28. במסגרת בחינת רף ההסכמות הנדרש על מנת לאפשר לבעל דירה להרחיב את דירתו, קבע המחוקק, בסעיף 71(ב)(ג) לחוק כי - "בעל דירה שהורחבה יראה כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת באותו בנין". היינו, מי שבנה "הרחבה דומה" יראה כמסכים להרחבה המבוקשת, וזאת אף אם לא נתן הסכמתו הפוזיטיבית לאותה הרחבה.

29. פרשנות המושג "הרחבה דומה" משמעה - הרחבה מסוג דומה, קרי, הרחבה שנועדה לאפשר ניצול שטחים שההפרעה שהם גורמים לרכוש המשותף אינה שונה באופן מהותי. ראו בעניין את ע"א (מחוזי י-ם) 3235/02 אביב נ' גדולטר-בכבוד (פורסם בנבו, 2.3.2003) וראו גם ע"א (מחוזי חי') 22123-10-10 זינגר נ' חדד (פורסם בנבו, 14.3.2011).

30. באשר לאופן מתן ההסכמה הנדרשת במסגרת סעיף 71 לחוק נקבע זה מכבר שאין צורך שההסכמה תינתן במסגרת האסיפה הכללית, שכן לשון סעיף 71 לחוק מלמדת כי המחוקק לא דרש כינוס אסיפה, להבדיל ממקרים אחרים בחוק בהם דרש את הצורך בה מפורשות- כך למשל בסעיף 159 לחוק בנושא הסכמה למעלית (בהקשר זה ראו גם אייזנשטיין, עמ' 215), וראו ע"א (י-ם) 1415/00, אברהם נ' אזרד (לא פורסם, ניתן ביום 4.7.01); ת"א (שלום-י-ם) 2998/04 כולל אברכים מצוינים נ' אבנצור, תק-של 2005(3), 1595, 1596. לענייננו-

31. דורפברגר הרחיב את דירתו באמצעות פתיחת פתח יציאה מדירתו לגג תוספת הבניה בדירת פלד, ריצופה והסבתה לשמש כמרפסת בדירתו.

32. על מנת שתחול על המרפסת הוראת סעיף 71ב (א) לחוק המקרקעין נדרש שיהא מדובר ב"הרחבה" כהגדרתה בחוק המקרקעין, היינו, שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תוכנית בת תוקף, ולא כי קיים לגביה היתר בניה.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/18/2019, 8/199/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

33. פלד המציאה לתיק העתק מהיתר בנייה שניתן לבית בשנת 1963, סומן ת/6, במסגרתו התבקש לבנות מרפסות בכל הדירות בבית. אמנם נטען ע"י פלד, ולא הוכחש, כי על אף שהוצא היתר לבניית מרפסות בכל הדירות היחיד שממש זאת בהתאם להיתר הבניה היה מי שהיה הבעלים של דירת פלד, ראו עדות פלד בעניין בעמ' 8 לפרוטוקול הדיון מיום 11.2.20 שורות 24-26, וכי בחלוף שנה מיום הוצאת ההיתר הוא פקע, אך לדידי מדובר בפקיעת ההיתר מטעמים טכניים של אי מימושו בתוך שנה, וקבלת היתר לבניית מרפסת בדירת דורפברגר בשנת 1963 מלמד על כך ש "ניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת-תוקף".

34. לא מצאתי לקבל את טענת פלד כי היתר הבנייה שניתן לבניית מרפסות מקורות אינו מלמד על כך שניתן לקבל היתר בנייה למרפסת פתוחה. מרפסת פתוחה, בשונה ממרפסת מקורה, אינה מנצלת אחוזי בנייה, ועל כן, על פניו, נראה כי ניתן בקלות יתירה לקבל לגביה היתר בניה מקום בו אושרה בנייתה של מרפסת מקורה. להמחשת האמור נפנה למקרה בו בעל דירה קיבל היתר בניה לבניית 30 מ"ר ובנה מתוכם רק 10 מ"ר. לדידי, הגם שהבניה בפועל פחותה מההיתר שניתן לו, לא ניתן לטעון לגביה כי בהיותה סוטה מההיתר שניתן היא אינה מהווה הרחבה כזו ש"ניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תוכנית בת תוקף".

35. באשר להסכמות הנדרשות בהתאם לסעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין, על גבי הבקשה להיתר לבניית מרפסות שהוגשה לתיק נחזות להופיע חתימותיהם של כל מי שהיו בעלי הדירות בבית במועד הגשת הבקשה. יתירה מכך, אין חולק על כך שבדירת פלד נבנתה מרפסת מקורה מכוחו של אותו היתר בניה, היא המרפסת המהווה בסיס למרפסת מושא ההליך. לדידי, ניתן לראות בהרחבה שבוצעה בדירת פלד הרחבה דומה לזו שבוצעה בדירת דורפברגר, שכן עסקינן בהרחבות אשר שוות בשטחן, הן בוצעו במיקום דומה, ייעודן זהה ושתיהן משמשות להגדלת מרחב המחיה בדירה שהורחבה.

36. הנה כי כן, משבוצעה פלד הרחבה דומה בדירתה מנועה היא מלהתנגד להרחבה שבוצעה בדירת דורפברגר.

37. לכך יש להוסיף את העובדה שפלד היא בעלת הדירה היחידה בבית שעתרה כנגד הרחבת דירת דורפברגר, והיא גם לא הביאה לעדות אף לא אחד מיתר בעלי הדירות בבית על מנת שאתרשם כי יש להם עניין בהריסת המרפסת. לאור האמור, מוצאת אני את פלד מנועה בפן הקנייני מלטעון כנגד הרחבת דירת דורפברגר באמצעות הוספת מרפסת.

38. בהקשר זה אציין כי לא מצאתי חשיבות משמעותית לשאלה האם דורפברגר או משפחתו פתחו את פתח היציאה למרפסת או שזה נפתח על ידי מי שהיו הבעלים הקודמים של הדירה שכן הוראות סעיף 71ב(א) לחוק המקרקעין אינן פרסונליות אלא חלות על הדירה.

39. טרם סיום פרק זה אציין כי לא מצאתי דמיון בין תיק זה לתיק תביעה מס' 768/17 (מפקח חי') זמיר נ' שילובצקי (פורסם בנבו, 7.5.2020), שכן בתיק שם לא ניתן היתר בניה וגם לא הוכח כי



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/18/2019, 8/199/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ניתן לקבל לבניה היתר בניה לבניה שעמדה בבסיס פסק הדין, וגם לא קמה מניעות מכוח הרחבה דומה.

40. לאור האמור, מוצאת אני לדחות את תביעת פלד לסילוק ידו של דורפברגר מגג תוספת הבניה בדירתה ולאיתום פתח היציאה אליו.

41. למעלה מהדרוש אציין כי אין באמור כדי להכשיר את המרפסת מושא ההליך בפן התכנוני, שכן ענייני התכנון והבניה מסורים למוסדות התכנון.

ממצאי חוות הדעת-

42. משנתנו הצדדים הסכמה למינוי מומחים מוסכמים בתיק אינני נדרשת עוד לחוות הדעת שהומצאה על ידי פלד במצורף לכתב התביעה.

43. ראשונה הומצאה לתיק חוות דעתו של המהנדס המוסכם. מוצאת אני לצטט ממנה את הממצאים הבאים:

5.1" התקרה של הרחבת הבנייה הייתה ככל הנראה אמורה להיות תקרת ביניים בהרחבה לשלוש קומות.
העומסים התקניים לתקרת ביניים קרובים מאוד לעומסים הנדרשים למרפסת, לפיכך ניתן להניח שללא סוגיית הקרוזיה בזיון, ניתן היה להשתמש בתקרה כמרפסת פתוחה, גם אם העומסים גדולים במקצת מהמתוכנן.
מחישוב שערכתי עולה, שהתקרה המקורית יכלה לשמש כמרפסת, גם מהנד צח הגיע לאותה המסקנה.
במקרה הנוכחי ישנה פגיעה בזיון של התקרה ושל הקורה, ולפיכך יש הכרח לבצע חיזוקים לתקרה, וזאת ללא קשר באם התקרה תשמש כמרפסת או כגג עליון בלבד.

5.2 מבדיקת תוכנית הקונסטרוקציה של ההרחבה עולה כי התקרה תוכננה לעובי של 12 ס"מ בטון מסוג ב-20. התקרה תוכננה להיות בעלות 2 שדות. בשדה הקטן במפתח של כ 2 מ', תוכנן ברזל מפוצל בקוטר של 8 מ"מ ובמרחקים של 15 ס"מ ובשדה השני תוכנן שדה מצולב במידות של 2.5 מ' X 2.6 מ' עם זיון ראשי של ברזל מפותל בקוטר 10 מ"מ ובמרחקים של 15 ס"מ ובכוון המשני הזיון היה מפותל בקוטר של 8 מ"מ כל 20 ס"מ.
מבדיקה חישובית של תסבולת התקרה הקיימת עולה שהתאימה לשמש כתקרת ביניים או מרפסת.

5.3 במקביל לעבודת הח"מ, מונה גם יועץ איטום בתיק, ולפיכך אתייחס לסוגיה באופן כללי, בכל פתרון של תקרת ההרחבה, יש הכרח לבצע "טיפול שורש" בסוגיית האיטום הוניקוז.
הפתרון מחייב פירוק כל הריצוף הקיים, יצירת שיפועים וניקוזים תיקנים (לרבות שימוש ב"נקז כפול"), איטום מחדש ביריעות כפולות או ש"ע וביצוע מחדש של הריצוף במרפסת.

5.4 כאמור יש 3 פתרונות הנדסיים לתקרת ההרחבה:



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/18/2019, 8/199/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

5.4.1 שיקום התקרה הקיימת:
יש לבצע שיקום מלא של הזיון והבטון עפ"י מפרט של חברת סיקה או ש"ע.
פתרון זה מחייב עבודות חציבה נרחבות וניקוי הזיון החלוד מכל צדדיו, ורק
אחר כך יתחיל הטיפול בשיקום הבטון והברזל.
מאחר והתקרה נחלשה בעקבות הקורוזיה, יש צורך לחזק את התקרה
בקורות פלדה לאחר גמר השיקום.
בסופו של התהליך, יהיה צורך לבצע הנמכה מגבס, ע"מ להסתיר את קורות
הפלדה.
להערכת עלות הפתרון של שיקום התקרה (ללא הטיפול בחלק העליון של
המרפסת) עומדת על כ 3,000 ש"ח למטר, כלומר כ 33,000 ש"ח + מע"מ
לשיקום התקרה.

5.4.2 הריסת התקרה הקיימת וביצועה מחדש:
פתרון זה מהווה פתרון טוב ושם קץ לכל הבעיות ההנדסיות של ההרחבה.
בפתרון זה, ניתן לבצע כבר את שיפועי הגג בבטון ולחסוך חלק מהעלויות
הכרוכות בנושא הניקוז של התקרה.
להערכת עלות הפתרון של הריסה וביצוע מחדש, בהתחשב בסוגיות
הלוגיסטיות במקום (ללא הטיפול בחלק העליון של המרפסת) עומדת על כ
4,500 ₪ למ"ר, כלומר כ 49,500 ₪ + מע"מ לשיקום התקרה.

5.4.2 הריסת התקרה הקיימת והחלפתה בגג קל..... פתרון זה לא כלול
ב"מנד" של הסוגיות ההנדסיות בכתב המינוי."

44. חוות הדעת ברורה ואינה ניתנת לפרשנויות, ועולה ממנה בבירור כי תקרת תוספת הבנייה נבנתה
במקור באופן תקין והתאימה לשמש כתקרת ביניים או כמרפסת, וכי כיום היא נמצאת במצב
שאינו מאפשר להותירה כפי שהיא, ונדרש לשקם אותה או להרוס אותה ולבנותה מחדש.

45. ביום 31.10.19 ניתנה חוות דעתו של המומחה המוסכם קלדרון אשר קבעה כדלהלן:

"מי גשמים החודרים למצע מתחת לאריחי הריצוף, ברצפת המרפסת
השייכת לדירת משפחת דורפברגר, נאגרים במצע ומשם חודרים דרך כשלים
במערכת האיטום לתקרה וקירות חדר תוספת בנייה) השייך לדירת משפחת
פלד".

46. לאחר שנשלחו למהנדס המוסכם שאלות הבהרה, ביקשה פלד להורות לו להגיש חוות דעת
משלימה בה תפורט התייחסותו לרשימת ליקויים שנצפו במועד ביקורו. ביום 18.12.19 הגיש
המהנדס המוסכם חוות דעת משלימה בה ציין בתמצית כדלהלן:

"הקילופים וההתנפחויות (-בקירות, תוספת שלי י"ל) נובעים באופן ישיר
מהרטיבות של המרפסת, יחד עם זאת, הרטיבות של המסד שמתחת
למרפסת קשורה גם לסוגיית הרטיבות בקרקע בקרבת תוספת הבנייה
ולפחות חלקה אינו תולדה של תקרת התוספת.
להערכתי תיקוני הטיח החיצוניים, על קירות החוץ, לרבות כל הדרוש לביצוע
העבודה עומדת על כ 120 ₪ למ"ר ובסה"כ לפי 30 מ"ר העלות היא כ 3600
₪.
להערכתי, כ 50% מהנ"ל קשורים למבנה (ועד הבית) ורק 50% קשורים
לסוגיית המרפסת....



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/18/2019, 8/199/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

התנתקות מסגרת החלון ממקומה.
חלונות האלומיניום הותקנו בשעתו עם "משקופים עיוורים" עשויים עץ.
המשקופים הנ"ל התנפחו כתוצאה מהרטיבות מהמרפסת.
יש לפרק את החלונות ולתקן את המשקופים העיוורים (תיקוני הטיח והצבע
נכללים בסעיף קודם), ולהחזיר את החלונות למקומם.
העלות של הטיפול בחלונות עומדת על כ 1000 ₪.

47. בנוסף, התבקש המהנדס המוסכם לפרט איזה מבין שני הפתרונות שפורטו בחוות דעתו לעניין
הטיפול בגג תוספת הבניה עדיף, והשיב:

"הפתרון של שיקום הגג הינו זול יותר ומהיר יותר ואין לשלול אותו. החיסרון
הגדול של פתרון זה, שהוא מחייב רמת ביצוע טובה עם פיקוח הנדסי מקרוב.
הפתרון של הריסת הגג והקמתו מחדש, הינו יקר יותר וממושך יותר, אולם
הוא מאפשר גמישות גדולה יותר, כך למשל ניתן להנמיך את מפלס הבטון
ולייצר שיפועים כבר בשמן היציקה.
בשני הפתרונות לא נשקף שם סיכון קונסטרוקטיבי לדירת פלד, וזאת במידה
והעבודות מתבצעות ע"י בעל מקצוע סביר.
במידה ומתבצע שיקום הגג, יש לבצע זאת בליווי הנדסי, באופן שלאחר גמר
העבודה, המצב יחזור לקדמותו ביום הקמת המרפסת.
לפיכך מומלץ לבחור בפתרון הזול והמהיר מבין השניים, אלא אם תהיה
הצעת מחיר של קבלן מבצע לפירוק הגג וביצועו מחדש באותה העלות של
שיקום הגג." (הדגשה שלי י"ל)

48. חוות הדעת נשלחו לצדדים, והללו התבקשו להבהיר האם הם מקבלים את ממצאי והמלצות
חוות הדעת.

49. דורפברגר, שהוא מנהל חברה קבלנית, הודיע כי הוא מסכים לקבל אחריות לביצוע העבודות
המפורטות בפתרון הראשון של המהנדס המוסכם, קרי, שיקום התקרה, וזאת בכפוף לכך
שהעבודות תבוצענה על ידי החברה שלו ושבעלות שיקום התקרה יישאו הצדדים להליך שווה
בשווה.

50. פלד הבהירה כי תסכים רק לביצוע העבודות המפורטות בפתרון השני של המהנדס המוסכם,
קרי, הריסה ובניה מחדש, ובלבד שהעבודות תבוצענה ע"י קבלן אחר ולא ע"י החברה שבבעלות
דורפברגר. לטענתה, היות ששיקום התקרה חייב להיעשות תחת פיקוח מהנדס, הרי שתוספת
עלות פיקוח מצמצמת את הפער בין שני הפתרונות לפער אפסי שאינו מצדיק בחירת פתרון נחות.

51. אציין כי מצאתי את חוות דעתו של המהנדס המוסכם אמינה. בחקירתו היא לא הופרכה ולא
נמצאו בה סתירות או אי דיוקים. המהנדס המוסכם העיד בעמ' 2 לפרוטוקול הדיון מיום 11.2.20
שורות 19-22 כי על אף גילו המתקדם של המבנה "היסודות המינימליים חייבים להספיק גם לפי
הקריטריונים של היום". כן שלל המהנדס המוסכם את טענת דורפברגר כי תזוזות בקרקע תרמו
לנזק או כי הנזק ארע עקב חדירת מים בתפר שבין דירת דורפברגר לתוספת הבניה שנבנתה
בדירת פלד, ראו עדותו בעמ' 2 לפרוטוקול שורות 28-30 ובעמ' 3 לפרוטוקול שורות 7-15.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/18/2019, 8/199/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המומחה גם שלל את טענת דורפברגר כי גילו של המבנה הביא לנזק הקורוזיה, ראו עדותו בעמ' 3 לפרוטוקול שורות 47-49.

52. ממצאי חוות הדעת שוללים את טענת דורפברגר כי תוספת הבניה נבנתה באופן לקוי.

53. נדרשת אני כעת לקבוע איזה מבין שתי החלופות תבוצע.

54. המהנדס המוסכם ציין בחוות דעתו כי שיקום התקרה מחייב רמת ביצוע טוב תחת פיקוח הנדסי צמוד, וכי ביצוע לא מדויק ונכון שלו עלול להחטיא את המטרה. בנוסף ציין המומחה כי בפתרון זה נדרש לחזק את התקרה באמצעות תוספת קורות פלדה, וכי בעטיין נדרש לבצע הנמכת גבס בדירת פלד על מנת להסתיר אותן. לעומת זאת, הריסה ובנייה מחדש של התקרה חפים מקשיים דומים, כרוכים בפחות סיכון לאי ביצוע לא טוב ואינם גורמים להנמכת התקרה בדירת פלד באמצעות תקרת גבס. לטעמו, היתרון הגלום בחלופה של שיקום התקרה הוא עלותה הנמוכה יותר ומשך זמן ביצועה המהיר.

55. לעניין זמן הביצוע העיד המהנדס המוסכם כי שיקום עשוי לארוך כחודש ימים, ואילו הריסה ובניה מחדש עשויה לארוך כחודשיים-שלושה, ראו עדותו בעמ' 5 לפרוטוקול הדיון מיום 11.2.20 שורות 37-41.

56. לעניין העלויות ציין המהנדס המוסכם בחוות דעתו כי עלות שיקום התקרה מוערכת בסך של 33,000 ₪ + מע"מ, היינו 38,610 ₪ כולל מע"מ, ועלות הריסה ובנייה מחדש מוערכת בסך של 49,500 ₪ + מע"מ, היינו 57,915 ₪ כולל מע"מ.

57. המהנדס המוסכם ציין בחוות הדעת כי שיקום דורש פיקוח הנדסי צמוד, מה שאין כן בהריסה ובנייה מחדש. את עלות הפיקוח במקרה של שיקום העריך בסך של 7,000 ₪, היינו 8,190 ₪ כולל מע"מ, ראו עדותו בעמ' 7 לפרוטוקול הדיון מיום 11.2.20 שורות 11-12.

58. המהנדס המוסכם המליץ בחוות דעתו המשלימה על ביצוע שיקום לגג **"אלא אם תהיה הצעת מחיר של קבלן מבצע לפירוק הגג וביצועו מחדש באותה העלות של שיקום הגג."**

59. פלד צירפה להודעה שהגישה ביום 5.1.20 הצעת מחיר של הקבלן א. מובס בע"מ, קבלן רשום, להריסה ולבנייה מחדש של הגג בעלות כוללת של 35,100 ₪ כולל מע"מ. הצעת המחיר כוללת פירוט העבודות הנכללות בהצעה. בהתאם להצהרת באת כוחה בדיון שהתקיים ביום 2.7.20 כי כל המסמכים שצורפו לכתבי בי- הדין מהווים חלק מהראיות בתיק אפילו אם לא הוגשו מחדש, הצעת מחיר זו מהווה חלק מראיות פלד, ראו עמ' 1 דורות 5-6 לפרוטוקול.

60. עלות שיקום הגג בתוספת מע"מ, כמפורט בחוות דעת המהנדס המוסכם, בתוספת עלות הפיקוח אליה התייחס המהנדס המוסכם בעדותו מסתכמים לסך של 46,857.33 ₪, בעוד שעלות הריסה ובנייה מחדש, בהתאם להצעת המחיר שהמציאה פלד מאת א. מובס בע"מ, מסתכמת לסך נמוך יותר של 35,100 ₪.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/18/2019, 8/199/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

61. הצעת המחיר שהמציאה פלד לתיק ולצד שכנגד טרם דיון ההוכחות, מהווה, כאמור, חלק מהראיות בתיק. דורפברגר לא הגיש בדיון כל ראיה מפריכה לטענה זו, וגם לא טען בעדותו או בסיכומיו כי היא מופרכת. משכך, והיות שאין מחלוקת כי שיקום הגג הוא פתרון נחות לעומת הריסתו והקמתו מחדש, ראו גם עדות המהנדס המוסכם בעניין בעמ' 5 לפרוטוקול שורות 19-30, מוצאת אני להעדיף את החלופה של הריסה והקמה מחדש בהתאם להצעת המחיר שצורפה.

62. בהקשר זה יש לבחון על מי יש להשית את עלויות ביצוע ההריסה וההקמה מחדש של הגג על דורפברגר לבדו או גם על פלד.

אשם תורם-

63. אין חולק כי דורפברגר צריך לשאת בעלות ביצוע איטום חדש למרפסת דירתו ובעלות ריצופה מחדש. ואולם, בעטיה של הקורוזיה המתקדמת לא ניתן היה להסתפק בביצוע איטום חדש ותיקוני טיח וצבע בדירת פלד, ונדרש לבצע הריסה של גג תוספת הבניה ובנייתה מחדש.

64. התמונות שצורפו לחוות דעת המומחה מטעם פלד הדגימו את מצבה של תקרת תוספת הבניה. בתמונות נשקפת תקרה שלא נותר דבר מהטיח שלה, וכל הברזל בה גלוי וחלוד. לא בכדי הכריזה העיריה על המבנה "מבנה מסוכן".

65. נשאלת, אם כן, השאלה מה הביא לכך שמים שחדרו דרך תקרת דירת פלד הסבו נזק גדול כל כך לדירה מתחת שתוצאתו שיקומה או הריסתה ובנייתה מחדש של התקרה בעלות כה גבוהה?

66. שני הצדדים חקרו את המהנדס המוסכם לגבי משך זמן התהוותו של נזק בהיקף כזה. מחקירתו של המומחה עלה בבירור כי מדובר על רטיבות מתמשכת, ארוכת טווח שגרמה לקורוזיה מתקדמת. המהנדס המוסכם הבהיר כי לא יתכן היה שלא להבחין ברטיבות בדירת פלד זמן קצר לאחר שהמים חדרו את שכבת האיטום, ראו עדותו בעמ' 4 לפרוטוקול שורות 46 ואילך, וראו עדותו בעמ' 5 שורות 1-3: "ש- בתוך כמה שנים? ת- באופן מיידי. אם יש כשל במערכת האיטום או הניקוז יומיים או שבוע אחרי הגשם תראי רטיבות". בהמשך עדותו חידד המהנדס המוסכם את ההשלכות של טיפול מוקדם ברטיבות, וזו עדותו בעניין: "ש- אמרת קודם שמיד כאשר היה כשל באיטום מים החלו לחדור ומיד היה צריך לראות כתם רטיבות, אם מיד שנצפה כתם לראשונה היה מתבקש אוו תיקון כיצד זה היה משפיע על מהות התיקון ועלויות התיקון? ת- אם יש כשל במערכת האיטום בחלק העליון כדאי לטפל טיפול שורש באותה דרך. ברור שאם עוצרים את התהליך של הקורוזיה מוקדם יש פחות נזקי קורוזיה ואז יש פחות נזקים בחלק הפנימי.", ראו עמ' 6 לפרוטוקול שורות 47 ואילך והמשך בעמ' 7.

67. משעלה בבירור מחקירת המהנדס המוסכם כי מדובר בחדירת רטיבות שהתרחשה במשך שנים, וכי לא ניתן היה שלא לראות בתוך ימים ספורים רטיבות בתקרת דירת פלד, יש לבחון האם פלד



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/18/2019, 8/199/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

יידעה את דורפברגר מיד עם הופעת כתמי הרטיבות הראשונים בדירתה אודות קיומו של הליקוי האמור, ודורפברגר התעלם מפנייתה, שאז נכון יהיה להשית את תוצאות הנזק על דורפברגר, או שפלד לא פנתה אל דורפברגר משך כל אותו הזמן, ולא התריע אודות קיומה של רטיבות בתקרת תוספת הבניה, ומחדלה זה גרם להיווצרות קורוזיה מתקדמת, שאז נכון יהיה לראות את פלד כמי שתרמה במחדלה לנזק הכבד שנגרם.

68. אין מחלוקת שפלד רכשה את הדירה בשנת 2010. פלד העידה כי היא שלחה מכתב התראה לנתבע בו דרשה את תיקון איטום המרפסת רק בשנת 2018, אך לטענתה קדמו לו מספר תלונות בעל פה על רטיבות החל משנת 2012, ראו עדותה בעניין בעמ' 9 לפרוטוקול שורות 25 ואילך. לטענתה, דורפברגר הפגין חוסר עניין מוחלט בנעשה בבית. לראיה צירפה פלד התכתבות ווטסאפ בין בעלי הדירות בבית מתחילת שנת 2018 המדגימה, לטענתה, את אדישותו למתרחש בבית. מתכתובות הווטסאפ עולה, לטענתה, כי דורפברגר לא התייצב לאסיפה כללית שהתקיימה בבית, ולא שילם תשלומים בגין תחזוקת הרכוש המשותף, מה שמעיד על דפוס התנהגות.

69. דורפברגר הכחיש את טענת פלד כי היא פנתה אליו במועד מוקדם יותר ממועד משלוח מכתב ההתראה ששלחה ביום 20.11.18 בתלונות על רטיבות הנגרמת ממרפסת דירתו, ראו עדותו בעמ' 2 לפרוטוקול הדיון מיום 2.7.20 שורות 26-37 וכן בשורות 38-40. לטענתו, לו היה יודע על הליקוי במועד מוקדם יותר היה מטפל בליקוי בעודו קטן ומונע את היווצרות הקורוזיה המתקדמת, ואת הנזקים המשמעותיים שנגרמו כתוצאה מאי טיפול, ראו עדותו בעמ' 3 לפרוטוקול שורות 27-33.

70. לאחר ששמעתי את, ועיינתי בראיות שהוגשו לי לא שוכנעתי כי פלד עשתה כל שלאל ידה לצמצם את הנזק וליידע את דורפברגר בשלב מוקדם אודות הרטיבות הקשה שפשתה בדירתה. מעיון בחומר הראיות שהוגש לתיק עולה כי התיעוד היחיד שקיים בידי פלד על כך שיידעה את דורפברגר הם שני מכתבים ששלחה לו בנובמבר 2018, כ-6 שנים לאחר המועד בו הודתה כי גילתה את הרטיבות. לא היה בידי פלד ולו ראשית ראיה לכך שפנתה לנתבע במועד מוקדם מנובמבר 2018.

71. פלד העידה על עצמה שהיא סיימה שנתיים לימוד עיצוב תעשייתי, ושהיא בעלת תואר ראשון ושני באדריכלות מהטכניון, ראו עמ' 7 לפרוטוקול מיום 11.2.20. כמי שמצויה בעולם הבניה חזקה עליה שהיא יודעת לזהות רטיבות, לא כל שכן רטיבות במצב מתקדם. על אף זאת, פלד לא נתנה כל הסבר מניח את הדעת מדוע הגישה תביעתה רק בשנת 2019 שעה שעלה מעדותה כי כבר בשנת 2012 גילתה שקיימת רטיבות בדירתה ופניותיה לנתבע בעניין נפלו על אוזניים ערלות. שבע שנים במושגים של רטיבות הם פרק זמן לא סביר, לא שכן כשמדובר על נזקי רטיבות כה קשים.

72. התנהלותה של פלד מסתדרת יותר עם גרסת דורפברגר ולפיה פלד ניסתה לקדם מספר חלופות בניה בבית שכללו את הריסת תוספת הבניה בדירתה, ועל כן לא היה לה עניין של ממש לטפל



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/18/2019, 8/199/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ברטיבות שהייתה קיימת בתוספת הבניה. פלד הודתה בחקירתה הנגדית כי ניסתה לקדם תוכניות בניה בבית שחלקן כללו את הריסת תוספת הבניה בדירתה. היא אמנם הכחישה את טענת דורפברגר כי רצונה לקדם בניה, כאמור, היה הטעם לזניחת הטיפול ברטיבות, אך לא שוכנעתי מגרסתה, ראו עדותה בעמ' 10 לפרוטוקול שורה 35 ואילך.

73. פלד אישרה בעדותה כי ערכה בדירתה שיפוץ בשנת 2012, והודתה בכך ששיפוץ התוספת נקטע בעבו ומעולם לא הושלם, באופן שמשנת 2012 עמדות קירות תוספת הבניה לא מטוייחים, האסלה בה לא הייתה בשימוש והתוספת כולה לא הייתה בשימוש, ראו עמ' 9 לחוות הדעת מטעם פלד ועדות פלד בעמ' 11 לפרוטוקול שורות 30-31. לא ניתן כל הסבר מניח את הדעת מדוע שיפוץ תוספת הבניה הופסק ובמשך 10 שנים לא הושלם, לבד מהעובדה שפלד כנראה תכננה להרוס את תוספת הבניה. חיזוק לאמור מוצאת אני גם בדרישת פלד בכתב תביעתה לאסור על דורפברגר לעשות שימוש בגג תוספת הבניה כמרפסת. ברגיל, בעל דירה שחודרת לו רטיבות מהמרפסת מעליו עותר לחיוב בעל המרפסת לבצע תיקונים במרפסתו, ואינו עותר לחיובו לחדול מעשיית שימוש בה. הסעד לו עתרה פלד מחזק את טענת דורפברגר כי פלד שמה לה למטרה להרוס את תוספת הבניה בדירתה, ומתן צו שיאסור על דורפברגר לעשות שימוש בגג תוספת הבניה מקרבה למטרה זו.

74. מן המקובץ עולה כי התנהלות פלד ומחדלה לעדכן את דורפברגר במשך שנים בנוגע לרטיבות שחדרה ממרפסת דירתו החמירה עד מאד את מצב הרטיבות, והביאה למצב של קורוזיה מתקדמת של הברזל שתוצאתם ביצוע תיקונים בהיקף משמעותי ביותר.

75. לאור האמור, מוצאת אני לקבוע כי לתובעת קיים אשם תורם משמעותי בשיעור של 40% מכלל הנזק שנגרם לדירתה. האמור לא יחול על עלות עבודות איטום וריצוף המרפסת אותן נכון להשית במלואן על דורפברגר.

זחות מבצע התיקונים-

76. בהתאם לסעיף 3(ב) לתקנון המצוי אשר חל על הבית- "בעל דירה זכאי לדרוש מבעל דירה אחרת שיבצע תיקון בדירה האחרת, שאי ביצעו עלול לפגוע בדירתו של דורש התיקון".

77. על בעל דירה קיימת החובה לבצע תיקונים, בין בעצמו, בין באמצעות מי מטעמו, שימנעו פגיעה בדירה האחרת.

78. המהנדס המוסכם נשאל אודות כשירותו של דורפברגר לבצע את העבודות הנדרשות באמצעות החברה הקבלנית שהוא עומד בראשה, והוא אישר בעמ' 4 לפרוטוקול שורות 10-6 שלעניות דעתו המוניטין, הניסיון והכישורים של חברת ש. דורפברגר בע"מ מאפשרים לה, ללא כל קושי, לבצע את העבודות עליהן המליץ.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה**

מס' תיק: 8/18/2019, 8/199/2019

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

79. דורפברגר העיד בחקירתו הראשית על יכולתו לבצע את העבודות עליהן הורה המהנדס המוסכם ולראיה צירף רשימת לקוחות ופרויקטים בהם עסקה החברה בשיפוץ וחיזוק מבנים, ראו עדותו בעמ' 2 לפרוטוקול מיום 2.7.20 שורות 47 ואילך והמשך בתחילת עמ' 3, וראו מוצג נ/2.
80. בנסיבות אלו, לא מצאתי לחייב את דורפברגר לבצע את העבודות הנדרשות באמצעות בעל מקצוע אחר, ומוצאת אני לאפשר לו לבצע את העבודות באמצעות ש. דורפברגר בע"מ.

העבודות שיבוצעו ע"י דורפברגר-

להלן יפורטו העבודות שיבוצעו ואופן חלוקת הוצאותיהם:

81. דורפברגר יהיה רשאי לבחור האם ביצוע העבודה ייעשה על ידי ש. דורפברגר בע"מ או ע"י א. מובס בע"מ או כל חברה אחרת שתיתן הצעת מחיר שלא תעלה על הצעת המחיר שהוגשה ע"י פלד ובמקרה זה יחולו ההוראות שלהלן:
82. הצעת המחיר שהובאה ע"י פלד מהקבלן א. מובס בע"מ התייחסה לעבודות הבאות: "הריסת תקרת התוספת, יציקת תקרה חדשה, עבודות טיח, איטום הגג, צביעת התוספת כולל צביעת פנים באזור העבודה, מחיר לא כולל עבודות חשמל". ככל שהעבודות תבוצענה ע"י הקבלן א. מובס בע"מ תישא פלד ב-40% מעלותן, לא כולל עלות איטום הגג בה יישא דורפברגר במלואה. לצורך חישוב האמור תינתן ע"י א. מובס בע"מ הצעת מחיר חדשה בה יופרד רכיב האיטום מיתר רכיבי העבודה, ופלד תישא ב-40% מסה"כ העבודה (לא כולל איטום הגג) ודורפברגר יישא ביתרת העלות.
83. ככל שהעבודות תבוצענה ע"י ש. דורפברגר בע"מ תשלם פלד לדורפברגר 40% מהעלות המפורטת בהצעת המחיר שניתנה ע"י א. מובס בע"מ בקיזוז עלות האיטום. היות שהמומחה המוסכם והמהנדס המוסכם לא נתנו הערכה כספית נפרדת לעלות ביצוע איטום הגג, ששטחו כ-11 מ"ר, ובהצעת המחיר של א. מובס בע"מ לא ניתנה הערכת מחיר נפרדת לעלות האיטום, אעריך את עלות איטום הגג, על דרך האומדנה, בסך של 2,200 ₪. פלד תשלם לנתבע השתתפות בעלות ביצוע העבודות בסך כולל של 13,160 ₪ (40% מהסכום שננקב בהצעת המחיר של א. מובס בע"מ- 35,100 ₪, לאחר שנוכה ממנו הסך של 2,200 ₪ בגין עלות איטום הגג). סכום זה יקוזז מסכום ההוצאות שפסקתי לטובת פלד בסעיף 97 לפסק הדין.

סוף דבר-

84. דורפברגר יבצע את מלוא העבודות עליהן הורה המהנדס המוסכם בחלופה של הריסה והקמה מחדש של גג תוספת הבניה, לרבות: איטום הגג, טיפול בסדקים וביצוע עבודות טיח וצבע בפנים תוספת הבניה בדירת פלד, תיקון או החלפה של החלונות בתוספת הבניה בדירת פלד (לפי שיקול דעת דורפברגר ובלבד שיהיו במצב תקין), טיפול בסדקים וביצוע עבודות טיח וצבע במעקה



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/18/2019, 8/199/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

המרפסת ובכל מעטפת תוספת הבניה בדירת פלד. לעניין הטיפול במעטפת החיצונית של הדירה, אציין כי אמנם המהנדס המוסכם מצא כי הנזקים הקיימים בקיר החיצוני באזור שקרוב למסד תוספת הבניה אירעו כתוצאה מחדירת רטיבות מהקרקע, ואינם באחריות דורפברגר, אך מדובר בתיקון זניח שלא ניתן להפריד אותו מתיקון יתר מעטפת תוספת הבניה מהטעם שלא ניתן לבצע תיקוני טיח וצבע בחלק מהמעטפת החיצונית ללא שייגרם נזק למראה האחיד של הקירות החיצוניים. לאור האמור, דורפברגר יתקן את כל מעטפת תוספת הבניה.

85. בגין האשם תורם שמצאתי לייחס לפלד תשלם פלד לדורפברגר בגין עבודות אלו השתתפות בסך של 13,160 ₪ כמפורט בסעיף 83 לעיל.

86. עבודות האיטום של גג תוספת הבניה תבוצענה בהתאם למפרט שפורט בעמ' 4 לחוות דעתו של המומחה המוסכם על חשבון דורפברגר.

87. ביצוע הריסה ובנייה מחדש כרוך בהוצאת היתר בניה. הצעת המחיר של א. מובס בע"מ לא כללה את עלות הכנת תוכניות הקונסטרוקציה ואת עלות אגרות היתר הבניה. היות שלא התקבלה הצעת מחיר בעבור רכיבים אלו, ועל מנת שלא תתגלע מחלוקת נוספת בין הצדדים לגבי היקף הוצאות אלו ואופן חלוקתן, מוצאת אני לקבוע כי דורפברגר יישא במלוא הוצאות הכנת תוכניות הקונסטרוקציה, ופלד תישא במלוא הוצאות הגשת הבקשה להיתר בנייה ואגרות הבקשה.

88. דורפברגר ישלים את הכנת תוכניות הקונסטרוקציה בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין וימציא לתובעת. פלד תאשר בכתב קבלתן ותפעל להגשת הבקשה להיתר בניה. לא מצאתי לקצוב זמנים להוצאת היתר הבניה היות שלתובעת קיים אינטרס לקדם הוצאת ההיתר בהקדם.

89. עם מתן היתר הבניה תמציא פלד לנתבע העתק הימנו, ודורפברגר יאשר קבלתו בכתב.

90. כלל העבודות עליהן הוריתי יושלמו ע"י דורפברגר בתוך 60 יום מיום קבלת היתר הבניה אצלו.

91. דורפברגר יישלח לתובעת הודעה בכתב בה יפרט את מועד תחילת ביצוע העבודות.

92. ככל שדירת פלד משמשת כיום למגורים, יאטום דורפברגר, באופן זמני, את המעבר בין תוספת הבניה לבין הדירה על מנת לאפשר את המשך המגורים בה בזמן ביצוע העבודות, ויפעל להחזרת המצב לקדמותו מיד בתום העבודות.

93. לא מצאתי לחייב את דורפברגר בגין נזקים ממוניים ובלתי ממוניים להם עתרה פלד דוגמת הפסד שכר דירה מהטעם שעילות נזיקות אינן בסמכותי העניינית, ראו סעיף 72 לחוק המקרקעין.

94. לעניין הוצאות ההליך, דורפברגר טען בסיכומיו כי התביעה לא הייתה צריכה לבוא לעולם שכן בעל דירה סביר היה צריך להתריע בזמן על קיום רטיבות, ולאפשר לו לתקן את הליקויים בעודם ראשיתיים, וכי עובר להגשת התביעה הוא הביע נכונות ורצון טוב לבצע את העבודות הנדרשות בחלוקה שווה של ההוצאות ביניהם, הצעה שנדחתה על ידי פלד.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
חיפה

מס' תיק: 8/18/2019, 8/199/2019

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

95. בנסיבות תיק זה בהן מצאתי לייחס לתובעת אשם תורם בשיעור של 40% מוצאת אני לחייב את דורפברגר בהוצאות ההליך בגין התביעה שהתקבלה בחלקה ובגין התביעה שכנגד שנדחתה תוך הפחתת הוצאות התביעה שהתקבלה בשיעור של 40%.

96. היות שפלד לא צירפה אסמכתאות לגבי הוצאות ההליך, וגם לא טענה לסכומים מסוימים בסיכומי טענותיה, מצאתי לפסוק הוצאות שלא הוגשה לגביהן אסמכתה על דרך האומדנה. להלן ההוצאות בהן מצאתי להכיר לגבי התביעה: שכ"ט ששילמה פלד לקלדרון בסך של 2,500 ₪, מחצית משכ"ט ששילמה פלד למומחים רון ושולץ בסך של 2,250 ₪ (המחצית הנוותרת תיזקף לתביעה שכנגד), 3,000 ₪ שכ"ט המומחה צח, 657 ₪ אגרת משפט ו7020 ₪ שכ"ט עו"ד. סה"כ ההוצאות מסתכם לסך של 15,427 ₪. לאחר ניכוי 40% בגין אשם תורם ישלם דורפברגר לפלד הוצאות בגין התביעה בסך של 9,256 ₪.

להלן ההוצאות בן מצאתי להכיר לגבי לתביעה שכנגד: 2,250 ₪ שכ"ט הטרחה ששלמה פלד למומחים רון ושולץ, 7020 ₪ סה"כ ההוצאות מסתכם לסך של 9,270 ₪. דורפברגר ישלם לתובעת מלוא סכום הוצאות זה.

97. דורפברגר ישלם לתובעת הוצאות משפט בגין התביעה והתביעה שכנגד סך כולל של 18,526 ₪. מסכום זה יקוזז הסכום האמור בסעיף 83 לעיל. סכום שלא ישולם בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין, יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה (10.1.19) ועד התשלום המלא בפועל.

יישלח לצדדים.

ניתן היום ו' באב תש"ף (27.7.20) בהעדר הצדדים.

יעל ליבוביץ

מפקחת על רישום מקרקעין